

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 27/11/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-021943.989.24-4.

Representante: Cleberson Correa Consultoria e Planejamento.

Representada: Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista.

Responsável: Flávio Fermino Euflauzino - Prefeito.

Assunto: Representação contra o edital do Pregão Eletrônico nº 38/2024, Processo Administrativo nº 1987/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de uso de programa de informática (softwares) por prazo determinado (locação) abrangendo instalação, conversão, suporte técnico, manutenção e treinamento de pessoal relativo aos softwares contratados, em ambiente nuvem.

Valor estimado: Não divulgado.

Procuradora de Contas: Élidea Graziane Pinto.

Advogados: Cleberson Correa (OAB/SP 198.391); Elcio Maggi (OAB/SP 190.191); Francisco Luengo Lopes Filho (OAB/SP 193.505).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROGRAMA DE INFORMÁTICA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS. PROVA DE CONCEITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **CLEBERSON CORREA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO**, contra edital do Pregão Eletrônico nº 38/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA**, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de uso de programa de informática (softwares) por prazo determinado (locação) abrangendo instalação, conversão, suporte

técnico, manutenção e treinamento de pessoal relativo aos softwares contratados, em ambiente nuvem.

1.2. A Representante, em linha gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

- a)** Indevida exigência de prova de qualificação técnica, referente a certificado de registro do produto, emitido pelo órgão a que está sujeito, pois desprovida de amparo legal;
- b)** Insuficiência de informações quanto ao treinamento a ser realizado, a exemplo da quantidade de usuários, carga horária e periodicidade, prejudicando a correta elaboração de propostas;
- c)** Ausência de informações o tamanho dos bancos de dados para conversão, bem como a linguagem de programação, prejudicando a correta elaboração de propostas;
- d)** Prazo insuficiente para conversão de dados e implantação do sistema;
- e)** A Prova de Conceito que não avalia todos os módulos do sistema; exigência de desproporcional de comprovação de 100% das funcionalidades dos módulos escolhidos;
- f)** Possível direcionamento do certame para fornecedor específico;
- g)** Subjetividade do objeto ao prever funcionalidades para atendimento de demandas imprevisíveis, consequentemente, sem as respectivas estimativas de custo, prazo e outros.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Conforme r. despacho publicado no Diário Oficial Eletrônico TCE SP de 26/10/2024, foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA** para apresentação de cópia integral do edital, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, e justificativas.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 30/10/2024.

1.5. A Prefeitura apresentou justificativas nos autos (evento 38).

1.6. **Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e o Ministério Público de Contas**, concluíram pela da **procedência parcial** das insurgências (eventos 47 e 52).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 27/11/2024
TC-021943.989.24-4

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação de **CLEBERSON CORREA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO**, contra edital do Pregão Eletrônico nº 38/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA**, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de licenciamento de uso de programa de informática (softwares) por prazo determinado (locação) abrangendo instalação, conversão, suporte técnico, manutenção e treinamento de pessoal relativo aos softwares contratados, em ambiente nuvem.

2.2. A análise do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e do Ministério Público de Contas apontam circunstâncias passíveis de aprimoramento pela Prefeitura de Campos Novos Paulista.

Passo, portanto, ao exame das insurgências, valendo-me do competente parecer da Assessoria Técnica, acolhido na íntegra pelo Ministério Público de Contas, a fim conferir posição objetiva sobre os pontos do edital que demandam revisão, ressaltando, desde já, as importantes recomendações lançadas pelo órgão técnico, com vistas a propiciar melhorias na formatação do certame para seu regular processamento.

2.3. Início com a necessária exclusão do requisito previsto na letra “b”, do inciso IV, do item 15.8, pois a exigência de certificado de registro do produto não se aplica ao caso, sendo incorporada sob alegação de utilização de edital

padronizado pela Prefeitura, contudo, sem observar as particularidades do objeto.

Como destacou a Assessoria Técnica, ao adotar modelos padronizados de edital, a Administração deve assegurar que não haja parâmetros ou exigências que possam comprometer a clareza na interpretação dos requisitos editalícios por parte das licitantes, de modo a prejudicar a transparência e a competitividade do certame. Recomendo, assim, a revisão integral do edital para que sejam subtraídas disposições que não guardem relação com objeto.

2.3. Confirmado na instrução, ainda, o panorama de insuficiência de informações para a correta elaboração de propostas, que fundamentou a paralisação do certame.

Deste modo o instrumento convocatório deverá ser complementado, mediante diretrizes da Assessoria técnica, em relação ao treinamento de usuários a ser realizado, indicando quantidade de usuários, dimensão de turma, duração do treinamento de cada módulo, requisitos mínimos de execução e demais informações, com seus respectivos custos segmentados, diferenciando aqueles que serão realizados ao longo da vigência contratual dos restritos à fase de implantação do sistema, a fim de evitar distorções ou pagamentos duplicados em casos de prorrogação do ajuste.

Outro aspecto que demanda complementação se refere às informações sobre a estrutura do banco de dados e os detalhes da conversão, cujo edital deve prever os parâmetros necessários para viabilizar o adequado dimensionamento dos serviços e esforços necessários para a execução, conforme detalhado no direcionado parecer da Assessoria Técnica ao caso dos autos, concedendo, prazo suficiente para a implantação do sistema e conversão de dados, adequado às condições operacionais e à necessidade de engenharia reversa.

Ainda sobre o tema da insuficiência de informações, razão assiste à Representante quanto à alegação de indevida exigência de funcionalidades para o atendimento de demandas imprevisíveis.

Nesse sentido, há previsão do “serviço de customização”, determinando que deverá contemplar toda e qualquer customização, no entanto, sem delimitar escopo ou definir critérios específicos para tal execução, prejudicando o correto dimensionamento do objeto e a aferição de seus respectivos custos.

Previsões da espécie, como destacou a Assessoria Técnica, podem restringir a competitividade do certame, uma vez que a ausência de parâmetros objetivos dificulta o entendimento do objeto por parte das licitantes e pode desestimular a participação de empresas que distribuem programas desenvolvidos por terceiros, especialmente aquelas que não possuem total autonomia para customizações ilimitadas. Necessário, portanto, que a Prefeitura possibilite a precificação deste item no Modelo de Proposta e preveja no edital o escopo dos serviços relativos à sua execução.

2.4. Com relação à Prova de Conceito, cabe retificação da exigência de demonstração integral das funcionalidades dos módulos selecionados mediante critérios referendados na instrução, devendo, no entanto, ser exigida a demonstração apenas das funcionalidades essenciais e indispensáveis para a execução, a fim de proporcionar margem para pequenas adequações às particularidades do Município, além de estimular a competitividade do certame, assegurando a isonomia.

2.5. Afasto, por fim, a alegação de direcionamento do objeto para fornecedor específico, pois a insuficiência de elementos apresentados pela Representante e aqueles obtidos em apurações do órgão técnico conduzem a um juízo de insubsistência da crítica.

2.6. Ante o exposto, acompanhado da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **1)** Excluir a exigência de certificado de registro do produto; **2)** Aprimorar e complementar as informações relacionadas ao treinamento de usuários, conversão de dados e customizações do sistema, mediante as diretrizes da instrução e do voto; **3)** Exigir a demonstração apenas das funcionalidades essenciais e indispensáveis para o funcionamento do sistema.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro